

1501264-44.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e realizou atividade suspeita ao avistar a viatura policial, eis que empregou fuga e arremessou algo contra um muro. Quanto à autoria, reconheço como certa para o réu. Deve-se ressaltar que ambas as testemunhas policiais militares afirmam que Willian confessou o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem. Ademais, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos - SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501264-44.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501264-44.2020.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN FELIPE GONCALVES NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de WILLIAN FELIPE GONÇALVES NASCIMENTO, qualificado à fl. 26, pela suposta prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 c/c o art. 61, inciso II, alínea "j", ajuizada em 08/01/2021.

Narra a denúncia (fls. 80/82) que, "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 22 horas, na Avenida Antônio Conde, 1860, Centro, nesta cidade de Agudos, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 27 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 4,91g (cf. laudo de constatação provisória de fls. 75/78), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado e ele, ao notar a viatura, tentou empreender fuga.

Por já haver informações da promoção do tráfico de drogas naquelas imediações, os policiais militares abordaram WILLIAN, apreendendo na posse dele as 27 porções de cocaína e R\$ 494,00 em notas diversas, oportunidade em que, informalmente, ele admitiu que estava comercializando a substância (auto de exibição e apreensão de

fl. 10).

Assim, evidencia-se que o entorpecente era destinado à mercancia pela forma e com que estava acondicionado, pelo local e pelas circunstâncias que ocorreu a apreensão, o que ocorria durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19.”.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01/02), a Defensoria requereu a liberdade provisória (fls. 43/48) e o Ministério Público a prisão preventiva (fls. 52/57). A prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória em decisão acostada às fls. 58/60.

Juntaram-se aos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de ocorrência (fls. 06/09) e o auto de exibição/apreensão (fls. 10/14), o laudo provisório dos entorpecentes (fls. 16/18), as fotos do acusado (fls. 22/25), o laudo pericial definitivo (fls. 98/101) e a F.A. e certidões do réu (fls. 127/129). Houve recebimento da denúncia em 12 de março de 2021 (fl. 119) e a designação de audiência de instrução (fls. 124/125). O réu foi devidamente citado e notificado para responder à acusação (fl. 97). Assim ofereceu a defesa preliminar às fls. 110/116.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu alegações finais orais requerendo pela procedência da ação penal. Outrossim, a defesa também ofereceu alegações finais orais requerendo a improcedência da ação.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Da autoria e materialidade

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem a ser demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de ocorrência (fls. 06/09) e o auto de exibição/apreensão (fls. 10/14), o laudo provisório dos entorpecentes (fls. 16/18), as fotos do acusado (fls. 22/25), o laudo pericial definitivo (fls. 98/101), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em juízo, a testemunha policial Cleverson Teles Mazzotti, declara que estavam em patrulhamento pelo parque Professor Simões, quando entraram na Rua Antônio Conde, se depararam com o acusado e foram abordá-lo, momento em que esse saiu correndo. Afirma que seu parceiro Ivair saiu da viatura e correu em direção ao réu, enquanto isso, fez o balão com o veículo, conseguiram abordá-lo. O acusado estava ao chão e foi dito por Ivair que esse havia jogado algo, pegou no muro e caiu. Indo até o local onde o objeto havia sido arremessado, foi localizado 27 pinos, indagado o réu confessou que estava realizando a traficância e já havia vendido outros kits de entorpecentes. Foi questionado ao acusado se queria passar por atendimento médico, negou, após isso foi dada voz de prisão. Com o réu, foi encontrada a quantia de R\$494,00, em notas trocadas, dito ser proveniente dos pinos que já havia vendido. Willian não aparentava ter feito o uso de drogas e já era conhecido dos meios policiais.

Durante audiência de instrução, a testemunha policial Ivair Martins Júnior, corroborou com o depoimento de seu colega.

O réu não compareceu a audiência de instrução, sendo decretada sua revelia.

No mérito, reconheço que o acusado era, de fato, proprietário das drogas apreendidas e que se destinavam à venda. Ademais, como narrado de forma uníssona pelos policiais militares, o réu encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e realizou atividade suspeita ao avistar a viatura policial, eis que empregou fuga e arremessou algo contra um muro. Quanto à autoria, reconheço como certa para o réu. Deve-se ressaltar que ambas as testemunhas policiais militares afirmam que Willian confessou o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem. Ademais, o acusado em seu depoimento em sede policial, confirma que possuía os 27 pinos, embora relate que fossem para consumo próprio.

Quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se aplicar. De fato, o réu não possui Maus antecedentes e não tem reincidência nas suas certidões. Não há elementos suficientes para apontar que o réu se dedica habitualmente a atividades criminosas ou mesmo integre organização criminosa. Assim, subsome-se à causa de diminuição referida.

Diante de tudo exposto, tendo em vista as provas produzidas durante a instrução, das peculiaridades do caso concreto e como as drogas estavam acondicionadas, restam certas a materialidade e a autoria do tráfico cometido nas circunstâncias narradas na denúncia, recaiando a autoria certamente sobre o réu. Dessa forma, deve-se CONDENAR o réu Willian Felipe Gonçalves Nascimento.

II. 2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, tendo sido praticado na data de 25 de dezembro de 2020. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Em obediência ao sistema trifásico da fixação da pena, início a fixação pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Este artigo traz as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Passo à primeira fase da dosimetria. Nessa, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à segunda fase da dosimetria. Não vislumbro agravantes e/ou atenuantes.

Portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à terceira fase da dosimetria. Aqui, não vislumbro causas de aumento. porém, reconheço a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 na fração de 2/3. Portanto, Fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, fixo o REGIME INICIAL ABERTO, conforme a interpretação do art. 33 do Código Penal, o que considero atender os princípios da necessidade e suficiência.

Quanto à substituição da pena por restritivas de direito, reconheço a sua possibilidade, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Para tanto, substituo por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário-mínimo do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário.

Quanto ao valor do dia-multa, fixo o valor de 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu WILLIAN FELIPE GONÇALVES NASCIMENTO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

A) CONDENO o réu WILLIAN FELIPE GONÇALVES NASCIMENTO como incurso no crime de tráfico de drogas minorado (artigo art. 33, caput, §4º da Lei Federal 11.343/2006) à pena 01 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, fixando o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato. Promovo a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário mínimo nacional do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário. CONCEDO o direito do réu de recorrer em liberdade.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e execute-se a pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do acusado a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcarão os acusados com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Agudos, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA